

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 검사대상기기 불합격 보고일 미준수

소 관 부 서 서울지역본부

조 치 부 서 서울지역본부

내 용

1. 업무 개요

서울지역본부는 「에너지이용 합리화법」 제69조 및 동법 시행령 제51조에 따라 검사대상기기 검사 업무를 서울특별시로부터 위탁받아 수행하고 있으며, 「열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준」(산업통상자원부 고시)에 따라 보일러, 압력용기, 철금속가열로의 설치·시공 및 검사의 합격 여부를 판단하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「에너지이용 합리화법」 제39조 5항에 따르면 검사에 합격되지 아니한 검사대상기기는 사용할 수 없도록 규정하고 있다. 이와 관련하여 공단은 「에너지이용 합리화법 시행규칙」 제31조의21 3항에 따라 불합격 검사에 대한 사유를 작성하고 그 결과를 7일 이내에 검사 신청인에게 알려야 하며, 동법 시행규칙 제33조 3항에 따라 그 결과를 즉시 시·도지사에게 보고해야 한다.

따라서 검사에 불합격한 경우, 담당 검사원은 그 결과를 즉시 보고하여 시·도지사가 해당 사실을 인지하고 불합격 판정을 받은 기기(이하 “불합격 기기”라 한다) 사용에 대한 제재 및 법적 조치를 할 수 있도록 해야 하며, 검사 신청인에게도 그 결과를 7일 이내에 안내함으로써 향후 불합격 기기 사용으로 발생

할 수 있는 사고 및 위해를 방지해야 할 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 이번 감사 대상기간(2022. 4. 23.~2025. 6. 30.) 중 서울지역본부의
검사대상기기 불합격 보고 내역을 조사한 결과, [표]와 같이 검사 완료일로부터
2일 이상 불합격 보고가 지연된 사례가 총 □ □ 건 확인되었다.

[표] 불합격 보고가 2일 이상 지연된 검사대상기기

사업장	검사종류	검사증 번호	검사완료일	보고완료일	경과일	담당자
(기재 생략)						

자료 : 국내외 검사대상기기 검사시스템 자료 재구성

불합격 기기를 지속적으로 사용할 경우 안전사고 발생 가능성이 높아질 수
있으므로 관련 법령에서는 이러한 시급성과 위험성을 고려하여, 그 결과를 즉시
시·도지사에게 보고하도록 규정하고 있다.

따라서 검사원은 당일 내 보고를 최우선으로 하되 검사가 늦어지거나 주말 검사를 수행하는 등 당일 사무실에 복귀할 수 없는 경우에는 그 다음날까지 불합격 사항에 대한 결과를 보고해야 할 의무가 있다. 또한, 2024년 6월 이후부터는 검사원이 지역에너지실로부터 지급받은 검사업무용 단말기¹⁾를 통해서 결과 보고를 할 수 있는 모바일 환경이 구축되었으므로, 검사원은 이를 적극적으로 활용하여 불합격 사항을 즉시 보고하도록 노력해야 한다.

그러나 서울지역본부는 불합격 보고를 2일 이상 지연하여 불합격 기기 □□대에 대한 사후 안전관리를 소홀히 하였으며, 특히 ○급 ♣♣♣는 ▽▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽▽에 법적 조치 기한(7일 이내)보다 ■■일 초과하여 결과를 통보함으로써 불합격 기기 사용으로 인한 안전사고 발생 가능성을 가중시켰다.

불합격 기기 사용으로 인한 안전사고를 예방하기 위해서는 무엇보다 검사대상기기 관리자가 그 위험성을 스스로 인지하고 법적 절차를 철저히 준수하는 것이 필요하다. 향후 검사 현장을 방문하거나 법정교육 등을 추진 시, 검사대상기기 관리자가 안전조치를 이행할 수 있도록 보다 적극적인 안내가 요구되는 바이다.

관련부서 의견 서울지역본부는 감사결과를 받아들이면서 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

1) 지역에너지복지실-252(2023.02.16.) 「스마트워크를 위한 신규 장비 도입 계획(안) 보고」에 따라 모바일 검사업무 환경을 구축·운영하고, 검사업무를 수행하는 검사원들에게 단말기를 지급

조치할 사항 서울지역본부장은

① 법적 조치기한을 초과하여 검사 신청인에게 불합격 사실을 통보한 ○급 ♣♣

♣♣에게 주의를 촉구하시기 바라며(주의)

② 검사대상기기 불합격 사항에 대한 보고 체계를 재정비하고, 검사원이 지급받은 검사업무용 단말기를 적극적으로 활용할 수 있는 방안을 강구하여, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 검사 업무 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)